

1502471-69.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIANA HORTA GREENHALGH

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR TAVARES NOVAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH

Vistos.

IGOR TAVARES NOVAIS foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17.10.2022, às 21h31, na Rua Cuiabá 1115, Osasco SP, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502471-69.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502471-69.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR TAVARES NOVAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH

Vistos.

IGOR TAVARES NOVAIS foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17.10.2022, às 21h31, na Rua Cuiabá 1115, Osasco SP, trazia consigo e guardava drogas, a saber, 18 (dezoito) porções de Cannabis sativa L (maconha), no total de 18,3g (dezoito gramas e três decigramas), 07 (sete) porções de cocaína, na forma de "crack", no total de 1,87g (um grama e oitenta e sete centigramas), e 36 (trinta e seis) porções de cocaína, no total de 23,44g (vinte e três gramas e quarenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros. Consta da denúncia que policiais militares, durante o patrulhamento ostensivo de rotina, avistaram o denunciado, o qual, ao avistar a viatura,

demonstrou nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, os policiais encontraram junto ao denunciado uma bolsa, a qual continha em seu interior R\$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos) e 11 (onze) papelotes de cocaína. Na ocasião, o denunciado admitiu informalmente que comercializava drogas, mediante o pagamento de R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia, bem como indicou o local onde armazenava o restante das drogas, tratando-se de um muro, no qual os policiais localizaram mais 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, 18 (dezoito) porções de maconha e 07 (sete) porções de crack.

Em audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em prisão preventiva (fls. 37/38).

Denúncia oferecida às fls. 58/60.

Decisão de fls. 66/72 recebeu a denúncia.

Citado às fls. 85, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 89/90). Não foram suscitadas questões preliminares e pugnou-se por expor as considerações de mérito ao final da instrução.

Decisão de fls. 94/95 ratificou o recebimento da denúncia.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 160/162), sobrelevando alegações finais do MP às fls. 122/15 pela condenação, e alegações finais da Defesa, pela absolvição.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada pelo laudo de constatação provisória (fls. 16/17), fotografias (fls. 18/20) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 116/118), dando conta da apreensão de 18,3 gramas de maconha, 2,32 gramas de crack e 39,61 gramas de cocaína.

A autoria também é certa.

O policial militar Alan Vinicius Gomes Sabino contou que, em patrulhamento, avistou o indiciado que, pelo nervosismo apresentado, foi abordado e revistado, com ele apreendida uma bolsa contendo dinheiro (R\$ 41,50) e 11 papelotes de cocaína.

Indagado, ele admitiu a mercancia ilícita, dizendo que ganhava R\$ 200,00 por dia, e indicou o muro onde guardava o restante do entorpecente, onde foram localizadas mais 25 embalagens de cocaína, 18 de maconha e 07 de crack. Em juízo, salientou que as drogas eram embaladas parecidas com as drogas encontradas com o denunciado pessoalmente. Aduziu que as embalagens eram a vácuo, transparente. Aduziu que não sabe dizer se o local é ponto de tráfico e nem se recorda se o denunciado confessou que já possuía passagens. Indagado pela Defensoria Pública, disse que era no período da noite e o local era iluminado e o denunciado estava sozinho.

Do mesmo modo, Ailson Bernardes Gomes esclareceu que a abordagem foi motivada pelo nervosismo apresentado pelo réu que, ao avistar a viatura, passou a seguir em sentido contrário. O muro indicado pelo mesmo ficava a aproximadamente 10 metros do local da abordagem. As drogas apreendidas no muro se assemelhavam àquelas encontradas na posse do acusado.

Interrogado, permaneceu em silêncio tanto na delegacia quanto em juízo.

Com efeito, da prova oral coligida aos autos, tem-se que o réu foi flagrado na posse de entorpecentes e dinheiro, admitiu a prática ilícita e indicou o local onde escondia o restante da droga.

Não há qualquer dúvida de que a droga pertencia ao réu e se destinava à comercialização. Não há falar em posse para consumo próprio, considerando a apreensão de mais de 60 gramas de entorpecentes diversos, e sua forma de acondicionamento, própria para a venda e varejo, sem deslembrar da confissão informal do acusado.

Noto que os policiais confirmaram a apreensão da droga relacionada ao acusado. Não há motivos para duvidar de tais depoimentos, haja vista que não se comprovou qualquer suspeição, interesse ou abuso de sua parte. Os agentes públicos não foram contraditados, e a prova foi produzida sob o crivo do contraditório.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, pois o réu não tem maus antecedentes, e os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao delito. Na segunda-fase, presente a agravante da reincidência específica, razão pela qual

acrescento a fração de 1/4 à pena. O fato de o réu, punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Na terceira fase, ausentes quaisquer agravantes ou atenuantes, mantida a pena em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa.

Impossível a aplicação da causa de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, haja vista a reincidência específica.

O regime inicial é o fechado, a teor do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Por fim, o réu deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente específico. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o acusado IGOR TAVARES NOVAIS à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal de 1/30 do maior salário mínimo (art. 43 da Lei 11.343/06), como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

CONDENO, ainda, o réu, ao pagamento das custas finais, fixadas em 100 UFESPs, caso não seja beneficiário da gratuidade prevista no artigo 12 da Lei 1060/50.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº. 11.343/06, decreto o perdimento do valor retratado de R\$41,50 em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Osasco, 13 de dezembro de 2022.